



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : सी-16/2026

श्री मनोज गर्ग पुत्र स्व० श्री वी० एन० गर्ग, पता: 15/78, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, (वाणिज्यिक-प्रथम), 14/71 सिविल लाइन्स, केसा हाऊस, केस्को, कानपुर।प्रत्यर्थी

अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि :- श्री जी०सी० खन्ना, कानपुर।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत अभ्यावेदन, श्री मनोज गर्ग पुत्र स्व० श्री वी० एन० गर्ग, पता: 15/78, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, केस्को, कानपुर में योजित परिवाद संख्या Com. 11/2025 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु योजित किया गया है, जिसे अभ्यावेदन संख्या सी-16/2026 पर दिनांक 20-03-2026 को पंजीकृत किया गया।

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, केस्को, कानपुर द्वारा दिनांक 24-01-2026 को परिवाद में निम्न आदेश पारित किया गया : -

“उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी ने Standard of Performance Regulations, 2019 का घोर उल्लंघन किया है। प्रशासनिक पुनर्गठन की आड़ में उपभोक्ता को परेशान करना विधि सम्बन्ध नहीं है। परिवाद स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह Standard of Performance Regulations, 2019 के उल्लंघन हेतु परिवादी को कुल 7,500/- की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। विपक्षी क्षतिपूर्ति भुगतान निर्णय की तिथि से 30 दिन के अन्दर परिवादी के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस० अथवा चेक माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी चाहे तो उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी के वेतन से काट सकता है, जिसकी लापरवाही के कारण विपक्षी को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।



पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।”

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को इस कार्यालय के पत्रांक 195 दिनांक 20-03-2026 द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस के साथ विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, केस्को, कानपुर के आदेश दिनांक 24-01-2026 की शपथ-पत्र पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु 10 दिन का समय दिया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि शपथ-पत्र पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण को मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा। उक्त प्रकरण की सुनवाईयाँ दिनांक 07-04-2026 एवं दिनांक 21-04-2026 को पूर्वा० 11:00 बजे निर्धारित की गयीं तथा अभ्यावेदन का निर्णय सुरक्षित किया गया।

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांकित 06-03-2026 में निम्नवत् कथन किया गया : -

“प्रार्थी ने अपने संयोजन संख्या 3938390000 को स्थाई विच्छेदन का आवेदन दिनांक 04-11-2024 को किया था। विपक्षी ने धारा 4.38 का पालन न कर पी०डी० बिल दिनांक 07-03-2025 को उपलब्ध कराया तथा जमा प्रतिभूति की वापसी का भुगतान दिनांक 03-06-2025 को किया। विपक्षी द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब करने पर प्रार्थी Standard of Performance Regulations, 2019 की धारा-8 के अन्तर्गत फोरम केस्को के समक्ष परिवाद संख्या Com. 11/2025 दाखिल किया था। फोरम केस्को ने परिवाद पर आदेश दिनांक 24-01-2026 पारित कर विपक्षी पर विलम्ब कार्यवाही करने पर रुपये 7,500/- क्षतिपूर्ति आरोपित की। प्रार्थी ने आदेश की प्रति सहित विपक्षी एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को को दिनांक 30-01-2026 द्वारा अवगत करा दिया था, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षी की यह कार्यशैली से व्यथित होकर प्रार्थी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अन्तर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त विषय का कोई भी वाद किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि विपक्षी द्वारा फोरम के आदेश की अवहेलना करने पर धारा 142 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।”

प्रत्यर्थी, अधिशाषी अभियन्ता, (वाणिज्यिक-प्रथम), 14/71 सिविल लाइन्स, केसा हाऊस, केस्को, कानपुर द्वारा अनुपालन आख्या पत्रांक 720/वाणिज्यिक-प्रथम/केस्को/2026, दिनांकित 20-04-2026 प्रेषित किया गया, जिसमें कथन किया गया : -



“अभ्यावेदनकर्ता श्री मनोज गर्ग के प्रतिनिधि श्री जी०सी० खन्ना को दिनांक 20-04-2026 को माननीय फोरम द्वारा पारित रुपये 7,500/- के क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु Cheque प्रदान कर दी गयी है। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि अभ्यावेदन समाप्त करने की कृपा करें।”

अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि श्री जी०सी० खन्ना द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांकित 21-04-2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् कथन किया गया : -

“आपको सविनय अवगत कराना चाहता हूँ कि उक्त अभ्यावेदन पर पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी ने दिनांक 18-04-2026 का चेक संख्या 260824, P.N.B. खाता संख्या 2302000/01277999, जो श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा जारी किया। हमें दिनांक 21-04-2026 को सुबह 10:10 बजे पर देना सुनिश्चित किया, जो WhatsApp के माध्यम से प्राप्त हुआ। मूल प्रति अन्य स्थान पर दी गई, जो आदेश के अनुपालन के विरुद्ध किया गया कार्य है। आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थिति को संज्ञान में लेकर अग्रिम आदेश पारित करने की कृपा करें।”

दिनांक 21-04-2026 को सुनवाई के दौरान लाइसेंसी के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, केस्को, कानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-01-2026 के अनुपालन में रुपये 7,500/- की क्षतिपूर्ति का भुगतान अभ्यावेदनकर्ता को कर दिया गया है। अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा भी अवगत कराया गया कि फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में रुपये 7,500/- का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभ्यावेदनकर्ता को फोरम के आदेश के अनुपालन में क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हो गया है। अभ्यावेदनकर्ता द्वारा चेक प्राप्त होने के माध्यम पर संशय व्यक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में, लाइसेंसी UPERC Standard of Performance Regulations, 2019 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

दिनांक : 22-04-2026


(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०